

1. 업무개요

환경안전지원단 △△△△△△처 ◇◇◇◇◇◇◇부(이하 “◇◇◇◇◇◇◇부”라 함)는 흡입독성시험¹⁸⁾ 및 흡입독성 외 인체유해성시험(생체 외 피부자극성, 생체 외 눈자극성) 위한 실험실을 본사 ♠♠♠♠관 =층 및 =층에 구축·운영하고 있다. 그리고 흡입독성시험 및 분석장비 총 ==종 ===개(흡입노출챔버, 기체크로마토그래프, 유기용제발생기 등)를 보유하고 있고, 장비의 유지보수를 위한 소모품 및 시험 분석에 필요한 시약 등을 정기적으로 구매하고 있다.

[표 1] 부의 실험실 운영 현황

순번	구분	장비(시약) 보유 현황	위치
1	흡입독성실험실 (동물실)	- (장비) 흡입노출챔버, 분진 및 미스트 발생기 등 ==종 ==개 - (시약) 에탄올 =중	본사 ♠♠♠♠♠관 =총
2	조제실, 시약보관실, 기기분석실 등	- (장비) 기체크로마토그래프, 액체크로마토그래프 등 ==종 ==개 - (시약) DPBS, Methyl acetate 등 ==중	본사 ♠♠♠♠♠관 =총
3	부검실, 삭정실, 검경실, 표본제작실	- (장비) 자동조직처리기, 현미경 등 ==종 ==개 - (시약) Formalin, Xylene 등 ==중 == L	
4	임상병리실	- (장비) 혈액분석기, 임상화학분석기 등 ==중 ==개 - (시약) Diluent-K, Xn Check 등 약 ==중	
5	동물대체실험실	- (장비) 생물안전작업대, 이산화탄소배양기 등 ==중 ==개 - (시약) FBS, Geneticin 등 ==중	

그리고 환경안전지원단 △△△△△△처 ◆◆◆◆◆부(이하 “◆◆◆◆◆부”라 함)는 화학안전법 승인 대상 살생물물질에 대한 독성 예측결과를 산출하기 위하여 ==년 ==월 ==일에 “□□□□□□□□□□□□□□□□ 등을 활용한 독성 예측결과 산출” 용역¹⁹⁾을 발주하였다.

18) 흡입독성시험: 실험대상에 화학물질을 노출시켜 폐 등 호흡기계통에 미치는 영향을 확인하는 시험으로, 본 시험결과는 국·내외 화학물질 및 생활화학제품(가습기살균제 등) 등록·승인 시에 필수적으로 제출해야 하는 인체독성 시험자료 중 하나임

[표 2]  등을 활용한 독성 예측결과 산출용역 발주 현황

구분	용역기간	계약금액	계약상대자	준공일	준공검사일	용역감독자·검사자
'=년	'==.==.== ~'==.==.==	====천원	&&&&	'==.==.==	'==.==.==	[감독자]=급 == [검사자]0급 000

2. 물품구매계약 산출내역서 관리 미흡

1) 관련규정 및 판단기준

「물품구매(제조)계약일반조건(기획재정부계약예규)」 제3조(계약문서) 제1항은 “계약문서는 계약서, 규격서, 유의서, 물품구매계약일반조건, 물품구매계약특수조건 및 산출내역서 등으로 구성되며 상호보완의 효력을 갖는다. 다만, 이 경우 산출내역서는 계약금액의 조정 및 기성부분에 대한 대가의 지급시에 적용할 기준으로 계약문서의 효력을 갖는다.”고 정하고 있다. 그리고 제5조(통지 등) 제1항에서 “구두에 의한 통지·신청·청구·요구·회신·승인 또는 지시 등은 문서로 보완되어야 효력이 있다.”고 규정되어 있다.

그리고 「공단 계약업무 프로세스 및 대가청구 안내 매뉴얼(물품계약, 2023.11.)」의 “2. 착수”에 따르면, “계약상대자는 계약문서에 따라 물품구매(제조)를 착수해야 하며, 계약금액 산출내역서 등이 포함된 착수신고서를 감독부서에 제출하여야 하고, 착수신고 서류의 변경이 필요한 경우에는 관련서류를 변경하여 제출”하도록 하고 있다.

19) (용역목적) 정량적구조활성관계(QSAR, 화학·생물학 등에서 사용되는 회귀 또는 분류모델) 예측 프로그램을 활용해 화학안전법 승인대상 살생물물질에 대한 독성예측결과를 산출하여 정부(, %%%%%%%%%)에 제공하기 위함

[그림 1] 공단 계약업무 프로세스 및 대가청구 안내 매뉴얼(물품계약)

공단 계약업무 프로세스 및 대가청구 안내 매뉴얼 - 물품 계약 -	<생략>
●● 물품계약 업무 안내 매뉴얼	착수 신고 시 산출내역서 제출 관련 내용(P.2)

따라서 물품구매 계약의 경우에 있어서도 다른 계약(용역계약, 공사계약)과 동일하게, 계약금액의 조정(구매수량 변경 등) 및 기성부분에 대한 지급(타절준공, 지체상금 부과 등)에 적용할 기준으로서 계약 착수시점에 산출내역서를 계약상대자로부터 제출받아야 하며, 특히 물품구매 품목이 2개 이상인 경우 품목별 단가를 구분하기 위하여 더욱 그러하다. 그리고 산출내역서를 포함한 착수신고서는 계약문서로서의 효력을 확보하기 위하여 문서로 제출받아 관리하여야 한다.

2) 감사결과 확인된 문제점

이번 종합감사 기간 중 △△△△△△처 ◇◇◇◇◇◇부에서 진행한 물품구매 계약의 산출내역서 관리현황을 점검²⁰⁾한 결과, [표 3]과 같이 계약상대자로부터 산출내역서를 제출받지 않거나, 문서가 아닌 담당자의 메일로 제출받은 사례가 확인되었다.

20) 샘플조사: ○○○을 통한 물품구매 계약으로, 구매품목 2개 이상인 계약을 대상으로 점검

[표 3] 물품구매 계약의 산출내역서 관리 미흡 사례(△△△△△처)

순번	부명	물품구매 계약명	품목수 (개)	계약금액 (원)	산출내역서 제출여부	산출내역서 접수방법	비고
1	◇◇◇◇ ◇◇◇부	자동 박절기(microtome) 등 시험장비 2종 구매('==년)	=	=====	X	-	
2		흡입독성시험 분석장비(LC·GC) 소모품 구매('==년)	=	=====	X	-	
3		동물대체시험 시험장비 구매 ('==년)	=	=====	○ (계약기간 중)	담당자 메일	지체상금 부과

[표 3]의 계약 담당자들은 물품구매 계약에서 산출내역서를 제출받아 확보하고 있어야 하는 필요성을 인지하지 못하고 있었다. 특히 “동물대체시험 시험장비 구매계약(순번 3)”의 경우, 계약상대자가 계약기간(=====.) 중 산출내역서를 계약체결일로부터 약 =월이 지난 시점(=====.)에 메일로 제출받았고, 이를 기준으로 지체상금을 산정·부과²¹⁾한 것으로 확인되었다.

따라서 △△△△△처(흡입안전성시험부)에서는 물품구매 계약의 변경이나 기성(준공) 업무 등의 처리를 명확히 하기 위하여, 그 기준이 되는 산출내역서를 계약 착수시점에 계약상대자로부터 문서로 제출받아 관리할 필요가 있다.

3. 용역계약 산출내역서 관리 미흡

1) 관련규정 및 판단기준

「(계약예규) 용역계약일반조건」(기획재정부계약예규 제582호, 이하 “예규”라 함) 제4조(계약문서)에 따르면, “계약문서는 계약서, 유의서, 일반조건, 용역계약

21) 구매물품 품목 ==개에 대하여 지체상금 =====원 부과(품목별 ==일~ ==일 지체)

특수조건, 과업내용서 및 산출내역서로 구성되며 상호보완의 효력을 갖는다.” 라고 되어 있어 산출내역서를 계약문서로 포함하여 관리해야 한다. 또한, 동 예규 제13조(용역의 착수 및 보고)에 따르면, “계약상대자는 계약문서에서 정하는 바에 따라 용역을 착수하여야 하며, 발주기관이 관련 법령에서 정한 서류 및 다음 각 호의 사항²²⁾이 포함된 착수신고서의 제출을 요구하는 경우에는 이를 제출하여야 한다.

2) 감사결과 확인된 문제점

◆◆◆◆◆부는 "□□□□□□□□□□□□□□□□ 등을 활용한 독성 예측결과 산출" 용역 계약 후 ===년 ==월 ==일에 제출된 착수계 및 사업수행계획을 검토하고 승인하는 과정에서, 세부 산출내역을 문서 형태로 제출받아 승인해야 했다.

그러나, 산출내역서가 포함되지 않은 착수계를 ==년 ==월 ==일에 문서로 접수하였고, 내역서가 포함되지 않은 착수계를 ==년 ==월 ==일에 승인함으로써 계약에 포함되어야 할 착수서류를 제출받지 않았다.

다만, 이후 ==년 ==월 ==일에 산출내역서를 포함한 용역 연구인력 변경 요청을 문서로 제출받고, ==년 ==월 ==일에 연구인력 변경을 승인한 후, ==년 ==월 ==일에 최종 준공하였다.

4. 조치할 사항

경영기획이사(☆☆☆☆처장)는 계약상대자로부터 물품구매 및 용역 계약의 착수시
점에 산출내역서를 제출받지 않거나 늦게 제출받는 등 산출내역서 관리를 미흡하게
한 환경안전지원단 △△△△△△처 ◇◇◇◇◇◇◇부 및 ◆◆◆◆◆부에 “주의”
조치하시기 바랍니다. 【주의】

22) 용역공정예정표, 인력 투입계획서, 기타 계약담당공무원이 지정한 사항